



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ari Gunawan alias Ari bin Suriyani;**
2. Tempat lahir : Kurau;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 02 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani, Km 19.2, Gg. Sejahtera, RT 011, RW 03, Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 13 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum C. Oriza Sativa Tanau, S.H., M.H. dan Rekan, Advokat pada Kantor BPH Peradi Mtp-Bjb, Jalan Trihora, Ruko Nomor 5, RT 005, RW 004, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI GUNAWAN Alias ARI Bin Alm. SURYANI bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru tua motif Kompas;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang levis warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: DA 5360 WI;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb



5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembelaan terpaksa/ *noodweer* karena sebelumnya korban dahulu yang memukul Terdakwa pada bagian wajah, sehingga atas hal tersebut Terdakwa emosi dan melakukan penusukan terhadap korban, dan selain itu juga Terdakwa tidak dapat dipidana karena didiagnosa mengidap *schizophrenia*. Atas hal tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Gunawan Als Ari Bin (Alm) Suryani tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan pertama primair jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa Ari Gunawan Als Ari Bin (Alm) Suryani melakukan pembelaan terpaksa/ *noodweer* dakwaan pasal 351 ayat (3) sebagaimana dakwaan subsidair jaksa penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa tidak bisa dijatuhi pidana oleh karena kurang sempurna akalnyanya atau sakit berubah akalnyanya (ganggungan jiwa);
4. Melepaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukum;
5. Mengganti hukuman pidana terhadap Terdakwa Ari Gunawan Als Ari Bin (Alm) Suryani dengan hukuman agar Terdakwa Ari Gunawan Als Ari Bin (Alm) Suryani ditempatkan di rumah sakit jiwa Daerah Sambang Lihum;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di rumah sakit jiwa daerah Sambang Lihum;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa di persidangan telah diterangkan oleh saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penusukan terhadap korban karena merasa kalah pada saat adanya perkelahian, sehingga atas hal tersebut Penuntut Umum meyakini untuk menuntut Terdakwa dengan Pasal 338 KUHP dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/BB/E.2/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARI GUNAWAN Alias ARI Bin (Alm) SURYANI pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jl. Gubernur Subarjo Rt. 14 Rw. 13 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang anggang Kota. Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*. Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA berawal ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl. A. Yani KM. 19,2 Gang Sejahtera Rt.011 Rw.003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Dimana saat itu Terdakwa Bersiap untuk pergi bekerja sebagai Penjaga Parkir di ASOKA yang bertempat di Jl. Trikora, yang mana pada kesehariannya Terdakwa selalu membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat dengan panjang keseluruhan ± 30 Cm (tiga puluh) centi meter yang Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke ASOKA Tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat bekerja di ASOKA Terdakwa menerima pesan melalui Whatsapp dari Saksi HAIRIAH Als MUMUY yang mengatakan *"kesini pang, ini ada orang memauki banar"*, selang beberapa waktu Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa mendatangi Saksi HAIRIAH Als MUMUY di warung milik Saksi HAIRIAH Als MUMUY yang berada di jalan Gubernur Subarjo Rt. 14 Rw. 13 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang anggang Kota. Banjarbaru, sesampainya di warung Saksi HAIRIAH Terdakwa mengatakan *"mana orangnya ding"* kemudian Saksi HAIRIAH Als MUMUY menunjuk Korban WAHYU;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA pada saat Terdakwa menyuruh korban untuk pulang namun korban menolak dan melawan kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sempat terjadi perdebatan, kemudian korban. memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara korban dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa tidak sanggup melakukan perlawanan terhadap Korban, kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusuk korban di bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendengar korban berteriak mengatakan “Aku Luka” kemudian Terdakwa merasa panik dan melarikan diri menuju ke ASOKA tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya Terdakwa mencari pohon pisang terdekat untuk menyimpan senjata tajam yang telah digunakan Terdakwa untuk menusuk korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi ABAH LANA dan Terdakwa memberitahu kepada Saksi ABAH LANA bahwa Terdakwa telah menusuk korban dengan senjata tajam, kemudian sekitar pukul 01.30 WITA datang Saksi ADRIANSYAH di rumah Saksi ABAH LANA dan Terdakwa juga memberitahu Saksi ADRIANSYAH bahwa Terdakwa telah berkelahi dan menusuk korban dengan senjata tajam, kemudian sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi ADRIANSYAH menuju ke tempat Terdakwa menyimpan senjata tajam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ADRIANSYAH mengambil senjata tajam tersebut kemudian senjata tajam tersebut disimpan oleh Saksi ADRIANSYAH;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445.2/82/RSDI/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. BELLA PATRICIA SIMANJORANG disebutkan: Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, pada bagian dada didapatkan luka terbuka di dada kiri pada empat sentimeter di bawah puting susu dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman empat sentimeter.

Kesimpulan:

- Jenazah Laki-laki, umur sekitar empat puluh satu tahun, kulit sawo matang;
- Dari pemeriksaan fisik didapatkan kelainan seperti tersebut diatas;
- Kelainan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARI GUNAWAN Alias ARI Bin (Alm) SURYANI pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar jam 23.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jl. Gubernur Subarjo Rt. 14 Rw. 13 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang anggung Kota. Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah *"dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"*. Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA berawal ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl. A. Yani KM. 19,2 Gang Sejahtera Rt.011 Rw.003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Dimana saat itu Terdakwa bersiap untuk pergi bekerja sebagai Penjaga Parkir di ASOKA, yang mana pada kesehariannya Terdakwa selalu membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning lengkap dengan kumpangnya berwarna coklat dengan panjang keseluruhan $\pm$ 30 Cm (tiga puluh) centi meter yang Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat ke ASOKA Tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat bekerja di ASOKA Terdakwa menerima pesan melalui Whatsapp dari Saksi HAIRIAH Als MUMUY yang mengatakan *"kesini pang, ini ada orang memauki banar"*, selang beberapa waktu Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa mendatangi Saksi HAIRIAH Als MUMUY di warung milik Saksi HAIRIAH Als MUMUY yang berada di jalan Gubernur Subarjo Rt. 14 Rw. 13 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang anggung Kota. Banjarbaru, sesampainya di warung Saksi HAIRIAH Terdakwa mengatakan *"mana orang nya ding"* kemudian Saksi HAIRIAH Als MUMUY menunjuk Korban WAHYU;
- Bahwa sekitar Pukul 23.00 WITA pada saat Terdakwa menyuruh korban untuk pulang namun korban menolak dan melawan kepada Terdakwa sehingga sempat terjadi perdebatan, kemudian korban. memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara korban dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa tidak sanggup melakukan perlawanan terhadap Korban, kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa simpan di bagian pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusuk korban di bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendengar korban berteriak mengatakan “Aku Luka” kemudian Terdakwa merasa panik dan melarikan diri menuju ke ASOKA tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya Terdakwa mencari pohon pisang terdekat untuk menyimpan senjata tajam yang telah digunakan Terdakwa untuk menusuk korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi ABAH LANA dan Terdakwa memberitahu kepada Saksi ABAH LANA bahwa Terdakwa telah menusuk korban dengan senjata tajam, kemudian sekitar pukul 01.30 WITA datang Saksi ADRIANSYAH di rumah Saksi ABAH LANA dan Terdakwa juga memberitahu Saksi ADRIANSYAH bahwa Terdakwa telah berkelahi dan menusuk korban dengan senjata tajam, kemudian sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi ADRIANSYAH menuju ke tempat Terdakwa menyimpan senjata tajam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ADRIANSYAH mengambil senjata tajam tersebut kemudian senjata tajam tersebut disimpan oleh Saksi ADRIANSYAH;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445.2/82/RSDI/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. BELLA PATRICIA SIMANJORANG disebutkan: Datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, pada bagian dada didapatkan luka terbuka di dada kiri pada empat sentimeter di bawah puting susu dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman empat sentimeter;

Kesimpulan:

- Jenazah Laki-laki, umur sekitar empat puluh satu tahun, kulit sawo matang;
- Dari pemeriksaan fisik didapatkan kelainan seperti tersebut diatas;
- Kelainan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hairiah alias Oce Binti Kani (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 23.30 WITA di dalam warung kopi milik Saksi yang terletak di Jalan Gubernur Subarjo RT.14, RW.13, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penusukan tersebut adalah seorang laki-laki bernama Wahyu;
- Bahwa yang melakukan penusukan tersebut adalah kakak angkat Saksi, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut seorang diri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban, namun korban bernama Wahyu datang sendiri ke warung kopi pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 WITA, dengan mengendarai sepeda motor bebek yang jenisnya tidak diketahui;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penusukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan kejadian penusukan tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kronologi kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 20.00 Wita, saksi membuka warung kopi milik saksi yang terletak di Jalan Gubernur Subarjo RT.14, RW.13, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan sekira pukul 21.00 WITA datang korban dan memesan kopi lalu korban merayu saksi dengan mengatakan suka dengan saksi, menanyakan status saksi dan berkeinginan menikahi saksi tetapi hal tersebut saksi hiraukan karena biasa dikatakan oleh pengunjung warung hingga pada pukul 23.00 WITA saksi meminta korban pulang namun korban mengatakan tidak mau pulang bahkan meminta saksi menemaninya sampai subuh dan omongan korban tidak karuan kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui via WA memintanya untuk menyuruh korban pergi dari warung karena telah cukup lama berada diwarung, selanjutnya sekira pukul 23.20 WITA, Terdakwa datang ke warung saksi dan langsung menegur korban dengan berkata "bulik haja adingku handak tutup"

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun korban membalas dengan nada tinggi “apa tidak mau bulik” kemudian korban menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu saya sempat meleraikan namun Terdakwa saat itu sangat emosi karena ditampar berontak saat di leraikan dan langsung mengambil senjata tajam dari balik bajunya atau pinggang sebelah kiri badannya lalu senjata tajam tersebut dicabut dari kumpangnya dan diarahkan hingga mengenai perut korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban keluar dari dalam warung dan sekitar 2 (dua) meter dari warung akhirnya korban terjatuh ke tanah dan tidak bergerak sedangkan Terdakwa pergi dari warung dan saksi tidak tahu kemana perginya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa senjata tajam tersebut saksi lihat diambil dari pinggang sebelah kiri badannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, sekira pukul 04.00 WITA saat kembali ke warung saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan pada persidangan ini adalah yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan penusukan;
- Bahwa saat Korban menampar Terdakwa, tamparan tersebut mengenai bagian wajah;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap Korban setelah terjadinya penusukan karena takut, namun suami Saksi melakukan pengecekan dan menyatakan bahwa Korban tidak bergerak lagi, kemudian Saksi menghubungi relawan emergency, dan setelah tiba, pihak relawan emergency bersama pihak kepolisian langsung mengevakuasi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Faul Adzemi alias Faul Bin Tugiman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, sekira pukul 03.50 WITA di sebuah warung kopi yang terletak di Jalan Gubernur Subarjo RT.14, RW.13, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena telah melakukan penusukan;
- Bahwa penusukan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 23.30 WITA di sebuah warung kopi yang terletak di Jalan Gubernur Soebarjo RT.14,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.13, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

- Bahwa warung kopi tempat diamankannya Terdakwa tersebut adalah milik Hairiah alias Mumuy;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan tersebut adalah seorang laki-laki bernama Wahyu;
- Bahwa awal mula kejadian hingga diamankannya Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, sekira pukul 03.00 WITA, ada informasi dari Piket Polsek Liang Anggang bahwa ada penemuan mayat dan diduga ada peristiwa tindak pidana, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendatangi tempat kejadian dan di tempat tersebut ditemukan korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kiri, setelah itu dilakukan pengembangan hingga mendapat informasi jika yang melakukan penusukan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia adalah Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung bersama temannya yang bernama Ardiansyah, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan hingga ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa kembali ke warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;
- Bahwa senjata tajam jenis belati yang ditemukan saat pengeledahan tersebut merupakan senjata tajam yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap Korban;
- Bahwa senjata tajam tersebut menurut Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut menurut Terdakwa memang dibawanya dari rumah untuk berjaga-jaga karena Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di Cafe Asoka;
- Bahwa Terdakwa diamankan atas dasar laporan masyarakat yang menginfokan adanya penusukan;
- Bahwa penusukan tersebut terjadi karena Terdakwa diminta adik angkatnya, pemilik warung kopi yang bernama Hairiah alias Mumuy, untuk mengusir Korban. Terdakwa telah menegur Korban agar pergi dari warung, namun Korban langsung memukul Terdakwa. Terdakwa kemudian mengeluarkan senjata tajam dan menusuk Korban di bagian dada sebelah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri. Selanjutnya, Terdakwa melarikan diri, sedangkan Korban terjatuh ke tanah dan tidak bergerak;

- Bahwa menurut Terdakwa, ada iming-iming akan diberi uang dari Hairiah alias Mumuy ketika meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengusir Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 445.2/82/RSDI/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dan di tandatangani dr. BELLA PATRICIA SIMANJORANG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan kondisi datang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Hasil pemeriksaan fisik berupa korban datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, pada bagian dada didapatkan luka terbuka di dada kiri pada empat sentimeter di bawah puting susu dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman empat sentimeter;

Kesimpulan:

- o Jenazah Laki-laki, umur sekitar empat puluh satu tahun, kulit sawo matang
- o Dari pemeriksaan fisik didapatkan kelainan seperti tersebut diatas
- o Kelainan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam
- o Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa pergunakan dalam penusukan tersebut adalah jenis pisau belati yang berukuran 30 cm dengan gagang berbahan kayu berwarna kuning dan kumpang kayu berwarna coklat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak kenal dengan korban, namun setelah di Kepolisian baru mengetahui bahwa korban dari penusukan yang dilakukan bernama Wahyu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 23.30 WITA di sebuah warung kopi milik Hairiah alias Mumuy yang terletak di Jalan Gubernur Subarjo RT.14, RW.13, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan hanya sekali saja;
- Bahwa pada saat penusukan tersebut, bagian tubuh yang terkena adalah dada sebelah kiri;
- Bahwa pada saat penusukan tersebut, Terdakwa menggunakan senjata tajam dengan memegangnya di tangan sebelah kanan;
- Bahwa senjata tajam tersebut memang sengaja Terdakwa bawa dari rumah untuk berjaga-jaga karena Terdakwa bekerja sebagai juru parkir;
- Bahwa saat itu senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di pinggang bagian kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah penusukan tersebut, Korban masih berdiri dan bergerak serta sempat berteriak "Aku Luka";
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa masih berada di rumah yang terletak di Jalan A. Yani KM.19,2 Gang Sejahtera, RT.011, RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, lalu Terdakwa pergi ke tempat kerja di Asoka dengan membawa senjata tajam. Setelah tiba, Terdakwa bekerja hingga sekira pukul 23.00 WITA, kemudian dihubungi oleh Hairiah alias Mumuy melalui WA yang meminta Terdakwa untuk menyuruh Korban pergi dari warung karena telah cukup lama berada di warung tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 23.20 WITA, Terdakwa datang ke warung Hairiah alias Mumuy dan langsung menegur Korban dengan berkata "bulik haja adingku handak tutup". Namun Korban membalas dengan nada tinggi "apa tidak mau bulik", kemudian Korban menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Hairiah alias Mumuy sempat meleraikan, namun Terdakwa saat itu sangat emosi karena ditampar, sehingga Terdakwa berontak saat dileraikan dan langsung mengambil senjata tajam dari balik baju atau pinggang sebelah kiri. Senjata tajam tersebut dicabut dan diarahkan hingga mengenai perut Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Korban keluar dari dalam warung sedangkan Terdakwa pergi dari warung tersebut;
- Bahwa penusukan tersebut terjadi karena pada awalnya Terdakwa diminta Hairiah alias Mumuy untuk menyuruh Korban pergi, tetapi Korban

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya dengan memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan terjadilah penusukan tersebut;

- Bahwa senjata tajam tersebut masih ada, namun keberadaannya di tempat teman Terdakwa yang bernama Ardiansyah;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa tersebut apabila Terdakwa pergunakan untuk menusuk dapat mengakibatkan luka bahkan hingga kematian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai juru parkir di Asoka;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Hairiah alias Mumuy hanya saudara angkat saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru tua motif Kompas;
- 1 (satu) lembar celana Panjang levis warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana warna cream;
- 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: DA 5360 WI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 23.30 WITA di sebuah warung kopi milik Hairiah alias Mumuy yang terletak di Jalan Gubernur Subarjo RT.14, RW.13, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap seseorang atas nama Wahyu;
- Bahwa penusukan tersebut terjadi karena pada awalnya Terdakwa diminta Hairiah alias Mumuy untuk menyuruh Korban pergi dari warungnya, tetapi Korban menanggapinya dengan memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan terjadilah penusukan tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam yang disimpan di pinggang bagian kiri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa pergunakan dalam penusukan tersebut adalah jenis pisau belati yang berukuran 30 cm dengan gagang berbahan kayu berwarna kuning dan kumpang kayu berwarna coklat;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa bila Terdakwa pergunakan untuk menusuk dapat mengakibatkan luka bahkan hingga kematian;
- Bahwa pada saat penusukan tersebut, bagian tubuh yang terkena adalah dada sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.2/82/RSDI/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dan di tandatangani dr. BELLA PATRICIA SIMANJORANG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Wahyu dengan kondisi datang dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan fisik berupa datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, pada bagian dada didapatkan luka terbuka di dada kiri pada empat sentimeter di bawah puting susu dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman empat sentimeter;

Kesimpulan:

- o Jenazah Laki-laki, umur sekitar empat puluh satu tahun, kulit sawo matang;
- o Dari pemeriksaan fisik didapatkan kelainan seperti tersebut diatas;
- o Kelainan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;
- o Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini ditujukan terhadap subjek hukum pidana atau pelaku tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawabannya pidana atas tindak pidana yang dilakukannya kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang yang dikatakan pelaku tindak pidana adalah orang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur barangsiapa agar tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona* sehingga orang yang diperiksa dan diadili adalah benar merupakan orang yang didakwa oleh Penuntut Umum untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadapkan yaitu **Terdakwa Ari Gunawan alias Ari bin Suryani** yang mana telah diperiksa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa. Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa diperkuat juga dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang menerangkan identitas Terdakwa adalah benar dan telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kedua orang tersebut yang diadili dan diperiksa dalam perkara *a quo* adalah memang benar **Terdakwa Ari Gunawan alias Ari Bin Suryani (Alm)**, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya bertujuan atau berakibat meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi bilamana pelaku mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada akibat yang terlarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang yaitu berupa hilangnya nyawa orang lain atau menyebabkan kematian orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu. Mengetahui berarti si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan pendapat di atas dikaitkan dengan unsur sengaja dan fakta hukum yang terjadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan diinsyafinya/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa awalnya saksi Hairiah alias Mumuy menelpon Terdakwa untuk membantu saksi Hairiah alias Mumuy mengusir korban atas nama Wahyu yang pada saat itu pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 ada di warung kopi milik Hairiah alias Mumuy yang terletak di Jalan Gubernur Subarjo RT 14, RW 13, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena terus-menerus mengganggu saksi Hairiah alias Mumuy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan di pinggang bagian kiri Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh korban untuk meninggalkan warung tersebut, namun korban menolaknya sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan korban yang atas perkelahian tersebut korban memukul Terdakwa dibagian muka, lalu karena marah atas hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang dibawanya tersebut dan melakukan penusukan di dada sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hairiah alias Mumuy yang melihat langsung kejadian penusukan tersebut dijelaskan bahwa pada

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb



saat setelah ditusuk tersebut korban langsung keluar dari warungnya dan sekitar 2 (dua) meter dari warung tersebut korban langsung terjatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi, lalu kemudian suami saksi Hairiah alias Mumuy melakukan pengecekan dan menyatakan bahwa Korban tidak bergerak lagi dan korban langsung dievakuasi setelah adanya tim relawan bersama dengan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.2/82/RSDI/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dan di tandatangani dr. BELLA PATRICIA SIMANJORANG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama Wahyu dengan kondisi datang dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan fisik berupa sudah dalam keadaan meninggal dunia, pada bagian dada didapatkan luka terbuka di dada kiri pada empat sentimeter di bawah puting susu dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dasar luka jaringan, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman empat sentimeter;

Kesimpulan:

- o Jenazah Laki-laki, umur sekitar empat puluh satu tahun, kulit sawo matang;
- o Dari pemeriksaan fisik didapatkan kelainan seperti tersebut diatas;
- o Kelainan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;
- o Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karna tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang datang dengan membawa senjata tajam jenis pisau belati yang disimpan di pinggang bagian kiri Terdakwa dan menusukkan di dada sebelah kiri korban, yang mana Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa penggunaan senjata tajam dengan menusukkan pada bagian dada yang merupakan organ vital dapat menimbulkan kematian, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa benar-benar menginsyafi serta menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pembelaan terpaksa/*noodweer* karena sebelumnya korban dahulu yang memukul Terdakwa pada bagian wajah, sehingga atas hal tersebut Terdakwa emosi dan melakukan penusukan terhadap korban, dan selain itu juga Terdakwa tidak dapat dipidana karena didiagnosa mengidap *schizophrenia*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) KUH Pidana berbunyi *"barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum"*. Pasal tersebut mengatur mengenai "*Noodweer*" atau pembelaan darurat. Supaya orang dapat mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan melakukan "pembelaan darurat" dan tidak dapat dihukum itu harus dapat dipenuhi 3 (tiga) macam syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela), yang pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu atau boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain. Badan yang dimaksud dalam pasal ini ialah tubuh. Kehormatan yang dimaksud disini berarti kehormatan dilapangan sexual yang biasa diserang dengan perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, sedangkan kehormatan dalam arti nama baik tidak masuk disini. Barang artinya segala yang berwujud, termasuk binatang;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta bahwa pada saat terjadi perkelahian korban telah melakukan pemukulan ke arah wajah Terdakwa, lalu karena marah atas hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis belati yang dibawanya dan melakukan penusukan di dada sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui alasan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta memperhatikan syarat suatu perbuatan dapat dikatakan “*Noodweer*” atau pembelaan darurat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk korban tersebut dilakukan bukan karena terpaksa harus dilakukan untuk mempertahankan dirinya sendiri, kehormatan ataupun harta bendanya dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya keseimbangan perbuatan antara pembelaan yang dilakukan Terdakwa dengan serangan yang dilakukan oleh korban yang hanya memukul wajah Terdakwa menggunakan tangan kosong, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah termasuk dalam kategori seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) KUHPidana, sehingga atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipidana karena mengidap *schizophrenia*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah melampirkan:

1. Kartu berobat atas nama Ari Gunawan, yang lampiran tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa pernah mendaftarkan diri untuk berobat di rumah sakit jiwa daerah sambaing lihum gambut;
2. Surat rujukan FKTP terhadap Terdakwa, tertanggal 27 Desember 2024, yang telah mendiagnosa bahwa Terdakwa didiagnosa *schizophrenia* (F20) dan meminta ke RSJ Sembang Lihum untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
3. Surat Kontrol atas diri Terdakwa dari Rumah Sakit Jiwa Sembang Lihum, tertanggal 31 Januari 2025, dengan hasil diagnosa “tidak ada”;
4. Katru BPJS Kesehatan atas nama Terdakwa, yang hanya membuktikan bahwa Terdakwa terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada saat kejadian tidak ditemukan suatu keadaan yang mengindikasikan bahwa Terdakwa mengalami sakit jiwa atau cacat jiwanya,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih di persidangan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya selalu menyatakan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa terhadap lampiran pembelaan yang kedua Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan Surat rujukan FKTP terhadap Terdakwa, tertanggal 27 Desember 2024, yang telah mendiagnosa bahwa Terdakwa didiagnosa *schizophrenia* (F20) dan meminta ke RSJ Sambang Lihum untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan lampiran ketiga berupa Surat Kontrol atas diri Terdakwa dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, tertanggal 31 Januari 2025, dengan hasil diagnosa “tidak ada”, yang artinya tidak terbukti fakta bahwa Terdakwa benar mengidap penyakit *schizophrenia*. Sehingga dengan demikian setelah melihat keadaan diri Terdakwa secara langsung dan meneliti lebih lanjut lampiran bukti-bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan dalil pembelaannya, sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang berwarna coklat, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi**. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemeja lengan pendek warna biru tua motif Kompas, 1 (satu) lembar celana Panjang levis warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang levis warna cream, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan pakaian yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol: DA 5360 WI, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Gunawan alias Ari bin Suryani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb



keseluruhan 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang berwarna coklat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru tua motif Kompas;

- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam, dan

- 1 (satu) lembar celana warna cream;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol: DA 5360 WI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami, **Rahmad Dwinanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, dan **Herliany, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imansyah, S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Faizal Aditya Wicaksana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Artika Asmal, S.H., M.H.

Rahmad Dwinanto, S.H., M.H.

Ttd

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imansyah, S.E.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23